

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת צגה מלקו

5842/25/פ

הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה (תיקון – עיצום כספי בשל אי-הסדרת ביטוח רפואי לעובד זר), התשפ"ה–2025

1. תיקון התוספת השנייה בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011¹ (להלן – החוק העיקרי), בתוספת השנייה, בחלק ב', בסימן א', אחרי פרט (21) יבוא:
- "(22) הסדרת ביטוח רפואי לעובד זר על ידי מעסיק לפי סעיף 1ד לחוק עובדים זרים, או על ידי קבלן לפי סעיף 2(ג) לחוק האמור."
2. תיקון התוספת השלישית בחוק העיקרי, אחרי פרט (19) יבוא:
- "(20) הסדרת ביטוח רפואי לעובד זר לפי סעיף 1ד לחוק עובדים זרים."

דברי הסבר

חוק עובדים זרים, התשנ"א–1991 (להלן – החוק), נועד, בין השאר, להבטיח שמירה על זכויותיהם של עובדים זרים. כדי להבטיח לעובדים הזרים מתן שירותי בריאות, החוק מחייב מעסיקים לבטח את העובדים הזרים, ובכלל זה מבקשי מקלט, בביטוח רפואי. כפי שהוצג בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת בדיון שנערך במסגרת ציון היום הבין-לאומי למאבק במחלת הסרטן (שנערך ביום 4 בפברואר 2025), מעסיקים שמפרים את החוק ולא עומדים בחובתם לבטח את עובדיהם בביטוח רפואי, גורמים להם לנזק משמעותי במקרה של מחלה קשה. כאשר מדובר בעובדי קבלן שחל עליהם החוק, פעמים רבות מזמיני השירות אינם בודקים אם הקבלן עמד בחובותיו לבטח את העובדים בביטוח רפואי. לפיכך, וכדי להגביר ולייעל את האכיפה בנוגע לחובה להסדיר את הביטוח הרפואי לעובד הזר, מוצע לכלול חובה זו בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011, כך שהפרתה תאפשר הטלת עיצום כספי על המעסיק או הקבלן. כמו כן, מוצע לתקן את התוספת השלישית לחוק האמור, כך שתאפשר הטלת עיצום כספי גם על מזמין השירות בתנאים המפורטים בחוק, במקרה של הפרת החובה להסדיר ביטוח רפואי לעובד הזר, ללא צורך בהגשת תביעה של העובד. הצעת חוק זו נכתבה בסיוע עמותת קו לעובד. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה וקבוצת חברי הכנסת (פ/5640/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשע"ב, עמ' 62.

כ"ח באייר התשפ"ה (26.05.2025)